EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA ISABEL-SP

PALOMA DE LIMA GONÇALVES RODRIGUES, brasileira, casada, comerciária, nascida aos 23.07.1996, filha de Edna Maria de Lima, portador da cédula de identidade RG nº. 42.755.991-1-SSP/SP e da CTPS n.º 41103 – Série 00387-SP, inscrita no CPF/MF sob n.º 454.057.658-56 e no PIS 267.43475.07-4, e-mail: paloma.goncalves52478@gmail.com, residente e domiciliada na Rua dos Jasmins, n.º 314, Bairro Jardim Novo Eden, Santa Isabel/SP, CEP 07500-000, por seu procurador infra-assinado, mandato anexo, vem à presença de Vossa Excelência, propor

PEDIDO DE FALÊNCIA

os termos do art. 94 e 97, I, da Lei 11.101/05, em face de **MINIMERCADO NOVO CARDOSO**, inscrita no CNPJ sob o nº 22.317.992/001-18, situada na Rua das Rosas, nº 346, Bairro Jardim Novo Éden, Santa Isabel/SP, CEP 07500-000, pelas seguintes razões de fato e de direito.

I. DOS FATOS

1. A autora é credora da ré pela quantia de R$ 79.769,40 (setenta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), valor reconhecido em sentença judicial trabalhista transitada em julgado em 17/11/2016 (cópia e certidão anexas) e atualizado até a presente data (cálculo anexado). Sendo esse o valor atualizado do crédito, nos termos do art. 9º, II, da Lei n.º 11.101/2005 (memória de cálculo anexada).

2. A dívida foi protestada por falta de pagamento em março de 2023, e, mesmo intimada pessoalmente, a ré permaneceu inerte, não efetuando o pagamento, tampouco nomeando bens à penhora.

3. A execução da dívida se revelou infrutífera, demonstrando a incapacidade financeira da ré em cumprir suas obrigações, o que justifica o presente pedido de falência, conforme a Lei nº 11.101/2005.

4. A inadimplência persiste desde 2016, tratando-se de crédito de natureza alimentar, o que reforça a urgência na satisfação da obrigação.

II. DO DIREITO

1. Nos termos do artigo 94, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, a falência será decretada quando o devedor, executado por quantia líquida, não efetuar o pagamento, não depositar o valor devido e não nomear bens à penhora no prazo legal.

2. O crédito da autora está devidamente protestado para fins falimentares, conforme comprova o instrumento de protesto anexado.

3. Além disso, o artigo 97, inciso IV, da Lei nº 11.101/2005 confere legitimidade ativa à autora para requerer a falência da ré, independentemente da natureza do crédito.

4. O presente pedido encontra respaldo legal e está instruído com os documentos necessários à sua admissibilidade.

III. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

1. A citação da ré, na pessoa de seu representante legal, **JOSÉ EDSON CARDOSO**, no endereço indicado, para que apresente contestação no prazo de 10 (dez) dias ou, na forma do artigo 98 da Lei nº 11.101/2005, efetue o pagamento da dívida, acrescida de correção monetária, juros de mora desde a data do protesto (março de 2023) e honorários advocatícios;

2. Caso a ré não realize o pagamento, seja decretada sua falência, nos termos da legislação vigente;

3. A condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, conforme a Súmula nº 29 do STJ;

4. A concessão da gratuidade da justiça, nos termos da declaração anexada;

5. A produção de todas as provas admitidas em direito, inclusive pericial contábil.

Dá-se à causa o valor de **R$ 79.769,40 (setenta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos)**, sujeito à devida atualização.

Nestes termos,

Pede deferimento.

DR. ROBERTO ABRAHÃO

OABSP 127314

e-mail: dr.roberto.abrahao@gmail.com